

Приказ МЧС России от 24 сентября 2018 г. N 410 "Об утверждении Порядка привлечения сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления им дополнительных дней отдыха, а также отдельных видов дополнительных отпусков" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:
13 июня 2019 г.

В соответствии со [статьями 54 и 59](#) Федерального закона от 23 мая 2016 г. N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"¹ приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#) привлечения сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления им дополнительных дней отдыха, а также отдельных видов дополнительных отпусков.

2. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), в которых предусмотрено прохождение службы сотрудниками федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - федеральная противопожарная служба), начальникам территориальных органов МЧС России, учреждений и организаций МЧС России, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на федеральную противопожарную службу, определить сотрудников федеральной противопожарной службы, ответственных за ведение табеля учета служебного времени сотрудников федеральной противопожарной службы.

Министр

Е.Н. Зиничев

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3089; 2017, N 27, ст. 3929; 2018, N 32 (часть I), ст. 5100.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2018 г.
Регистрационный N 52820

**Приложение
к приказу МЧС России
от 24.09.18 N 410**

Порядок привлечения сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления им дополнительных дней отдыха, а также отдельных видов дополнительных отпусков

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:
13 июня 2019 г.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы привлечения сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - федеральная противопожарная служба) проходящих службу на должностях федеральной противопожарной службы в структурных подразделениях центрального аппарата МЧС России, структурных подразделениях территориального органа МЧС России, пожарно-технических, научных и образовательных организациях МЧС России, судебно-экспертных учреждениях МЧС России, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России, в подразделениях, организациях и учреждениях МЧС России (далее - подразделения МЧС России), к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления сотрудникам федеральной противопожарной службы дополнительных дней отдыха за работу в указанный период, а также предоставления сотрудникам федеральной противопожарной службы дополнительного отпуска за ненормированный служебный день.

II. Порядок привлечения сотрудников федеральной противопожарной службы к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни

2. Сотрудники федеральной противопожарной службы привлекаются к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни на основании приказа:

Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - Министр) - в отношении всех сотрудников федеральной противопожарной службы;

начальника территориального органа МЧС России - в отношении сотрудников федеральной противопожарной службы соответствующего территориального органа МЧС России и подчиненных подразделений МЧС России;

руководителя (начальника) подразделения МЧС России - в отношении сотрудников федеральной противопожарной службы соответствующих подразделений МЧС России.

3. Приказ, указанный в [пункте 2](#) настоящего Порядка, доводится до сведения сотрудника федеральной противопожарной службы под роспись. Нарушение служебной дисциплины (дисциплинарный проступок), выразившееся в неисполнении (ненадлежащем исполнении) руководителем (начальником) указанного в пункте 2 настоящего Порядка приказа влечет наложение дисциплинарного взыскания².

4. В случаях, не терпящих отлагательств, решение о привлечении сотрудника федеральной противопожарной службы к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни может быть принято и доведено до него прямым руководителем (начальником) в устной форме. В этом случае прямой руководитель (начальник) в течение двух рабочих дней обязан доложить о привлечении, подав рапорт Министру, руководителю (начальнику) территориального органа МЧС России в пределах его компетенции подразделения МЧС России, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на федеральную противопожарную службу.

В рапорте указываются основания для привлечения сотрудника федеральной противопожарной службы к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и его продолжительность.

5. Привлечение сотрудников федеральной противопожарной службы, которым установлен ненормированный служебный день, к выполнению служебных обязанностей в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также предоставление им в связи с таким привлечением отдыха соответствующей продолжительности осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

III. Учет продолжительности выполнения сотрудниками федеральной противопожарной службы служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности

служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни

6. В целях учета продолжительности выполнения сотрудниками федеральной противопожарной службы служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни в подразделениях МЧС России составляются таблицы учета служебного времени сотрудников федеральной противопожарной службы (далее - табель) ([приложение](#) к настоящему Порядку).

7. Сотрудники федеральной противопожарной службы, ответственные за ведение табеля, определяются правовым актом руководителя (начальника) подразделения МЧС России. Нарушение служебной дисциплины (дисциплинарный проступок), выразившееся в неисполнении (ненадлежащем исполнении) приказа или распоряжения влечет наложение дисциплинарного взыскания.³

Информация об изменении: Пункт 8 изменен с 26 июля 2019 г. - [Приказ](#) МЧС России от 13 июня 2019 г. N 305

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Выписка из приказа (его копия), указанного в [пункте 2](#) настоящего Порядка, рапорт с резолюцией руководителя (начальника) подразделения МЧС России, указанный в [пункте 4](#) настоящего Порядка, передаются непосредственным руководителем (начальником) сотрудника федеральной противопожарной службы, привлеченного к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, в течение трёх рабочих дней сотруднику федеральной противопожарной службы, ответственному за ведение табеля.

9. Заполненный табель по окончании учетного периода передается в соответствующее кадровое подразделение. Заполненные таблицы хранятся в кадровом подразделении в течение трех лет с момента окончания учетного периода.

10. Продолжительность выполнения сотрудником федеральной противопожарной службы служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени определяется исходя из продолжительности выполнения сотрудником федеральной противопожарной службы служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности ежедневной службы, а при суммированном учете служебного времени - сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени за учетный период.

IV. Предоставление сотруднику федеральной противопожарной службы дополнительного времени отдыха за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни

11. Сотруднику федеральной противопожарной службы, привлеченному к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, предоставляется дополнительное время отдыха, равное продолжительности выполнения служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное время. Сотруднику федеральной противопожарной службы, привлеченному к службе в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляется дополнительный день отдыха.

12. Отдых соответствующей продолжительности предоставляется сотруднику федеральной противопожарной службы в другие дни недели. В случае если предоставление такого отдыха в другие дни недели невозможно, время выполнения служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни суммируется и сотруднику федеральной противопожарной службы предоставляются дополнительные дни отдыха соответствующей продолжительности, которые по его желанию могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. В приказе о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска указываются# количество дополнительных дней отдыха.

В случае присоединения дополнительных дней отдыха к ежегодному оплачиваемому отпуску общая продолжительность непрерывного отпуска не должна превышать шестьдесят календарных дней (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно).

13. Сотрудники федеральной противопожарной службы, которым установлен ненормированный служебный день, могут эпизодически привлекаться к выполнению служебных обязанностей сверх установленной для них нормальной продолжительности служебного времени по решению прямого

руководителя (начальника) на основании приказа. За выполнение указанными сотрудниками федеральной противопожарной службы служебных обязанностей сверх установленной для них нормальной продолжительности служебного времени компенсация не предоставляется.

Сотрудникам федеральной противопожарной службы, которым установлен ненормированный служебный день, предоставляется дополнительный отпуск в соответствии с [разделом V](#) настоящего Порядка.

14. За выполнение сотрудниками федеральной противопожарной службы служебных обязанностей в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни при суммированном учете служебного времени (должности с посменным несением дежурства) в пределах нормальной продолжительности служебного времени компенсация в виде дополнительного времени отдыха, дополнительных дней отдыха не предоставляется.

15. Предоставление дополнительного времени отдыха или дополнительных дней отдыха за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни на основании рапорта сотрудника федеральной противопожарной службы, согласованного с непосредственным руководителем (начальником), осуществляется:

Министром, руководителем (начальником) подразделения МЧС России;

иным руководителем (начальником), которому соответствующее право предоставлено Министром, руководителем (начальником) подразделения МЧС России.

Информация об изменениях: Пункт 16 изменен с 26 июля 2019 г. - [Приказ](#) МЧС России от 13 июня 2019 г. N 305

[См. предыдущую редакцию](#)

16. Рапорт с резолюцией руководителя (начальника), указанного в [пункте 15](#) настоящего Порядка, доводится до сведения сотрудника федеральной противопожарной службы и передается его непосредственным руководителем (начальником) в течение трёх рабочих дней ответственному за ведение табеля.

17. Самовольное использование сотрудником федеральной противопожарной службы дополнительного времени отдыха или дополнительных дней отдыха за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается.

18. По просьбе сотрудника федеральной противопожарной службы вместо предоставления дополнительных дней отдыха, ему может быть выплачена денежная компенсация в [порядке](#), установленном [приказом](#) МЧС России от 21 марта 2013 г. N 195 "Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"⁴, с изменениями, внесенными приказами МЧС России [от 28.11.2013 N 764](#)⁵, [от 11.02.2015 N 66](#)⁶, [от 26.05.2015 N 261](#)⁷ и [от 30.03.2016 N 156](#)⁸.

V. Предоставление сотрудникам федеральной противопожарной службы дополнительного отпуска за ненормированный служебный день

19. Дополнительный отпуск за ненормированный служебный день сотрудникам федеральной противопожарной службы предоставляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков одновременно с основным отпуском или отдельно от него по желанию сотрудника федеральной противопожарной службы на основании его рапорта.

20. Право на дополнительный отпуск за ненормированный служебный день возникает у сотрудника федеральной противопожарной службы независимо от фактической продолжительности его службы сверх установленной для него нормальной продолжительности служебного времени.

21. Продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный служебный день в году поступления сотрудника на службу в федеральную противопожарную службу определяется путем умножения одной двенадцатой части дополнительного отпуска на число полных месяцев, прошедших от начала службы в федеральной противопожарной службе до окончания текущего календарного года и округляется до целого дня в большую сторону.

22. В приказе о предоставлении сотруднику федеральной противопожарной службы отпуска количество дней дополнительного отпуска за ненормированный служебный день указывается в отдельной строке.

23. Сотруднику федеральной противопожарной службы, не реализовавшему свое право на

дополнительный отпуск за ненормированный служебный день в определенный графиком отпусков срок, дополнительный отпуск должен быть предоставлен в удобное для него время до окончания текущего года либо в течение следующего года.

24. Дополнительный отпуск устанавливается следующей продолжительности:

а) 10 календарных дней - сотрудникам, замещающим должности высшего начальствующего состава;

б) 9 календарных дней - сотрудникам, замещающим должности старшего начальствующего состава;

в) 7 календарных дней - сотрудникам, замещающим должности рядового состава, младшего и среднего начальствующего состава в территориальных органах МЧС России, учреждениях и организациях МЧС России, которым правилами внутреннего служебного распорядка установлен ненормированный служебный день, за исключением должностей с посменным несением дежурства.

² Пункт 1 статьи 48 Федерального закона от 23 мая 2016 г. N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3089; 2017, N 27, ст. 3929; 2018, N 32 (часть I), ст. 5100).

³ Пункт 1 статьи 48 Федерального закона от 23 мая 2016 г. N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3089; 2017, N 27, ст. 3929; 2018, N 32 (часть I), ст. 5100).

⁴ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 г., регистрационный N 28208.

⁵ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2014 г., регистрационный N 31587.

⁶ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2015 г., регистрационный N 36260.

⁷ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2015 г., регистрационный N 37621.

⁸ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2016 г., регистрационный N 42493.

**Приложение
к Порядку привлечения сотрудников федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы к выполнению служебных
обязанностей сверх установленной нормальной
продолжительности служебного времени,
в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, предоставления
им дополнительных дней отдыха, а также
отдельных видов дополнительных отпусков,
утвержденному приказом МЧС России
от 24.09.2018 N 410**

Рекомендуемый образец

ТАБЕЛЬ
учета служебного времени сотрудников федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы

Подразделение _____ Месяц _____ Год _____

N п/п	Ф.И.О., звание, долж- ность	Продолжительность выполнения служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни							Количество подлежащих компенсации часов (дней) выполнения служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни за истекший период		Подпись сотрудника
		1	 (числа месяца)	31	Всего за месяц						
					В ночное время (часов)	В выходные и нерабочие празднич- ные дни (дней)	Сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени (часов)	Всего на начало месяца	Компенсировано дополнительным временем отдыха, дополнительными днями отдыха	Всего на конец учетного периода	

Должность руководителя (начальника) подразделения (подпись) (фамилия, имя, отчество)
МЧС России или иного лица, которому соответствующее
право предоставлено указанным руководителем
(начальником), специальное (воинское) звание